Volksschulgesetz

Entwurf des Bildungsdepartementes vom 17. März 2026

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen

hat von der Botschaft der Regierung vom ●●[1] Kenntnis genommen und

erlässt

in Ausführung von Art. 10 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001[2]

als Gesetz:

I.

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

[1] Dieser Erlass regelt das Bildungswesen in der Volksschule.

[2] Er gilt für:
a) die öffentliche Volksschule;
b) die Sonderschulen;
c) die Spitalschulen und die Schulen in Zentren des Asylbereichs;
d) die Privatschulen.

[3] Er regelt zudem die schulpsychologische Versorgung im Bereich der Volksschule und die ergänzenden Angebote.

Art. 2 Bildungsauftrag

[1] Der Bildungsauftrag der Volksschule umfasst:
a) den von der Bundesverfassung[3] und der Kantonsverfassung[4] garantierten Grundschulunterricht;
b) die Erreichung der Bildungsziele;
c) die Unterstützung der Eltern in der Erziehung ihres Kindes.

[2] Die Schulen im Geltungsbereich dieses Erlasses orientieren sich an christlich-humanistischen Wertvorstellungen sowie an den Grundsätzen von Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit im Rahmen des Rechtsstaats. Die öffentliche Volksschule, die Sonderschulen, die Spitalschulen und die Schulen in Zentren des Asylbereichs sind konfessionell und weltanschaulich neutral.

---

1 ABl 2026-●●
2 sGS 111.1; abgekürzt KV.
3 SR 101; abgekürzt BV, vgl. insb. Art. 19 und 62 BV.
4 Art. 2 Abs. 1 Bst. m KV.

Art. 3 Bildungsziele

[1] Die Volksschule vermittelt Wissen, Fertigkeiten und Haltungen als Grundlage für die weitere schulische oder berufliche Ausbildung, die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe, die Partizipation an demokratischen Prozessen und das lebenslange Lernen.

[2] Sie fördert die Schülerinnen und Schüler und leitet sie zu selbständigem Denken, verantwortungsvollem Handeln und Dialogfähigkeit an.

Art. 4 Begriffe

[1] In diesem Gesetz bedeuten:
a) Regelschule: Volksschulangebot der Schulträger, in dem Schülerinnen und Schüler die obligatorische Volksschule besuchen. Es umfasst:
   1. den Unterricht zur Erreichung der Lernziele und Kompetenzen des Lehrplans;
   2. die einfachen sonderpädagogischen Massnahmen wie die integrierte schulische Förderung (ISF), die Logopädie oder die Psychomotoriktherapie, die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie sowie die Rhythmik;
b) Schulträger: Träger der öffentlichen Volksschule auf kommunaler Ebene;
c) Eltern: Inhaberinnen oder Inhaber der elterlichen Sorge von Schülerinnen und Schülern;
d) Schullaufbahnentscheid: Entscheid, der den Bildungsweg einer Schülerin oder eines Schülers beeinflusst. Dazu zählen insbesondere die Beförderung in die nächsthöhere Klasse am Ende des Schuljahrs (Promotion), das Wiederholen oder Überspringen einer Klasse und der Übertritt in die nächste Stufe;
e) Fachlehrpersonen für einfache sonderpädagogische Massnahmen: Dazu zählen Lehrpersonen, die in der integrierten schulischen Förderung (ISF), der Logopädie, der Psychomotoriktherapie, der Legasthenie- und Dyskalkulietherapie oder der Rhythmik tätig sind;
f) Kleinklasse: Klasse, in der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf unterrichtet werden, die trotz anderer einfacher sonderpädagogischer Massnahmen den schulischen Anforderungen in der Regelklasse längerfristig nicht gewachsen sind.

Art. 5 Datenbearbeitung

[1] Das zuständige öffentliche Organ bearbeitet die zur Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Erlass nötigen und geeigneten Personendaten, besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofile im Sinn des Datenschutzgesetzes vom 20. Januar 2009[5], insbesondere von:
a) Schülerinnen und Schülern der Volksschule;
b) Kindern, die schulergänzende Betreuung in Anspruch nehmen;
c) Eltern;
d) Lehrpersonen und Verwaltungspersonal.

[2] Es bearbeitet insbesondere Daten betreffend:
a) schulische Leistungen;
b) Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten;
c) sonderpädagogische Massnahmen;
d) Disziplinarmassnahmen;
e) Religionszugehörigkeit;
f) AHV-Versichertennummer;

5 sGS 142.1.

g) Gesundheit;
h) Familienverhältnisse.

Art. 6 Datenbekanntgabe

[1] Der Kanton und die Schulträger führen zum Zweck der Schuladministration eine elektronische Datensammlung mit Daten nach Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung.

[2] Sie können Personendaten im Abrufverfahren unter Verwendung der AHV-Versichertennummer untereinander austauschen und an Dritte bekanntgeben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Erlass notwendig ist.

[3] Der Schulträger gibt den als öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannten Religionsgemeinschaften folgende Daten der Schülerinnen und Schüler bekannt, die der entsprechenden Religionsgemeinschaft zugehören:
a) Name und Vorname;
b) Wohnadresse;
c) Klassen- und Schulhauszuteilung.

Art. 7 Bildungsidentität

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeitenden der Schulen mit einer eindeutigen und unveränderlichen Bildungsidentität für die sichere Authentifizierung und den sicheren Abruf von elektronischen Dienstleistungen ausstatten.

[2] Die Regierung regelt durch Verordnung die Löschung der Bildungsidentität.

II. Volksschule

1. Ort des Schulbesuchs

Art. 8 Grundsatz

[1] Schülerinnen und Schüler besuchen die Volksschule des Schulträgers am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts.

[2] Vorbehalten bleiben die Bestimmungen dieses Erlasses zum Besuch von Privatschulen, Spitalschulen, Sonderschulen und Talentschulen.

Art. 9 Unzumutbarer Schulweg

[1] Bei unzumutbarem Schulweg sorgt der Schulträger für den Transport von betroffenen Schülerinnen und Schülern.

[2] Kein Anspruch auf Transport besteht:
a) über Mittag, soweit Schülerinnen und Schülern die schulergänzende Betreuung des Schulträgers offensteht;
b) für den Weg vom Zuhause in die schulergänzende Betreuung und zurück.

Art. 10 Auswärtiger Schulbesuch

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann den auswärtigen Schulbesuch gestatten oder anordnen, wenn besondere Gründe, wie ein unzumutbarer Schulweg oder eine sinnvolle Klassenbildung, es rechtfertigen.

[2] Der Schulträger nimmt in der Regel Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulträgern gegen angemessenes Schulgeld auf, soweit die Platzverhältnisse es erlauben.

[3] Der Schulträger am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts der Schülerin oder des Schülers trägt das Schulgeld für den auswärtigen Schulbesuch.

Art. 11 Zivilrechtliche Unterbringung

[1] Bei zivilrechtlicher Unterbringung in einem Kinder- oder Jugendheim oder in einer Pflegefamilie richtet sich der Ort des Schulbesuchs nach Art. 8 dieses Erlasses.

[2] Der Schulträger am zivilrechtlichen Wohnsitz der Schülerin oder des Schülers entrichtet dem Schulträger am Ort, wo die Schülerin oder der Schüler untergebracht ist, das Schulgeld.

[3] Begründet die Schülerin oder der Schüler mit dem Aufenthalt oder während des Aufenthalts den zivilrechtlichen Wohnsitz am Ort des Kinder- oder Jugendheims oder der Pflegefamilie, entrichtet der Schulträger am letzten von den Eltern oder von einem Elternteil abgeleiteten zivilrechtlichen Wohnsitz das Schulgeld.

2. Organisation und Betrieb

Art. 12 Gliederung

[1] Die Volksschule gliedert sich in drei Zyklen. Der erste und der zweite Zyklus umfassen je vier Schuljahre, der dritte Zyklus deren drei. Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen im Rahmen des Sonderschulunterrichts.

[2] Die Zyklen können im Einzelfall je nach individueller Entwicklung der Schülerin oder des Schülers schneller oder langsamer durchlaufen werden. Die Regierung regelt durch Verordnung die Voraussetzungen und das Verfahren.

Art. 13 Schulträger

[1] Die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden sind Träger der öffentlichen Volksschule.

[2] Sie führen die Volksschule über sämtliche Zyklen. Den Schulgemeinden bleibt vorbehalten, ihre Schulen zu beschränken auf:
a) den ersten und zweiten Zyklus;
b) den dritten Zyklus.

[3] Beschränkt ein Schulträger seine Schule auf den ersten und zweiten Zyklus, gewährleistet er den Schülerinnen und Schülern den Besuch einer Schule des dritten Zyklus.

[4] Der Katholische Konfessionsteil kann in der politischen Gemeinde St.Gallen eine öffentliche Volksschule des dritten Zyklus führen.

Art. 14 Einschulung und Dauer

[1] Die Einschulung und die Dauer der Volksschule richten sich nach der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule vom 14. Juni 2007[6].

[2] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann nach Anhörung der Eltern:
a) den Beginn der Schulpflicht um ein Jahr aufschieben;
b) die Schülerin oder den Schüler in den ersten drei Monaten des Schuljahres ein Jahr zurückstellen.

[3] Das schnellere oder langsamere Durchlaufen eines Zyklus nach Art. 12 Abs. 2 dieses Erlasses verkürzt oder verlängert die Schulpflicht entsprechend. Vorbehalten bleibt die Entlassung aus der Schulpflicht nach Absolvierung von elf Schuljahren aus wichtigen Gründen. Verfahren und Zuständigkeit richten sich nach Abs. 2.

Art. 15 Klassenbildung

[1] Der Unterricht wird in der Regel in Klassen erteilt.

[2] Im dritten Zyklus erfolgt der Unterricht ganz oder teilweise nach Leistungsanforderungen. Die Durchlässigkeit wird gewährleistet.

Art. 16 Klassengrösse

[1] Die Schulträger bilden die Klassen nach den folgenden Bandbreiten:
a) Regelklassen: 16 bis 24 Schülerinnen und Schüler;
b) Kleinklassen: 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler.

[2] Von der Klassengrösse nach Abs. 1 dieser Bestimmung kann aus organisatorischen oder pädagogischen Gründen abgewichen werden.

[3] Werden die Höchstzahlen nach Abs. 1 überschritten, trifft der Schulträger ausgleichende Massnahmen.

Art. 17 Personalpool

[1] Das zuständige Departement gibt den Schulträgern für den Einsatz der Lehrpersonen einen Personalpool vor. Die Regierung regelt die Berechnungsgrundlagen durch Verordnung.

[2] Ausgaben der Schulträger für den Einsatz der Lehrpersonen sind gebunden, soweit der Personalpool eingehalten ist.

[3] Der Schulträger erstattet dem zuständigen Departement Bericht über die Einhaltung des Personalpools.

6 sGS 211.41.

Art. 18 Schuljahr

[1] Das Schuljahr umfasst zwei Semester mit zusammen wenigstens 39 Schulwochen. Es beginnt am 1. August, das zweite Semester am 1. Februar.

Art. 19 Ferien

[1] Die Schulferien umfassen 13 Wochen je Schuljahr.

[2] Davon legt die Regierung 12 Wochen fest und die zuständige Stelle des Schulträgers eine Woche.

Art. 20 Schulfreie Tage

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann aus besonderen Gründen einzelne Tage oder Halbtage für schulfrei erklären.

[2] Der Unterricht wird in der Regel vor- oder nachgeholt, soweit im Schuljahr mehr als drei Tage oder sechs Halbtage für schulfrei erklärt werden.

Art. 21 Urlaub für Familienauszeit

[1] Eltern können ihr Kind auf Gesuch hin einmal während der gesamten Volksschulzeit für höchstens 35 aufeinanderfolgende Schultage für einen Urlaub oder eine Auszeit der Familie aus der Schule nehmen.

[2] Voraussetzung ist, dass das Erreichen der Lernziele gemäss Lehrplan sichergestellt ist. Die Verantwortung dafür liegt bei den Eltern.

[3] Die Regierung regelt die Einzelheiten und das Verfahren durch Verordnung.

Art. 22 Absenzen

[1] Die Eltern können ihr Kind je Schuljahr an höchstens vier Schulhalbtagen ohne Angabe von Gründen vom Unterricht befreien.

[2] Alle anderen Absenzen setzen einen wichtigen Grund und eine Bewilligung der zuständigen Stelle des Schulträgers voraus.

[3] Die Regierung regelt die Einzelheiten und das Verfahren durch Verordnung.

Art. 23 Besondere Schulveranstaltungen

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann:
a) besondere Schulveranstaltungen als Bestandteil des obligatorischen Unterrichts anordnen oder bewilligen;
b) Schülerinnen und Schüler aus wichtigen Gründen von besonderen Schulveranstaltungen befreien. Wer von der Teilnahme befreit ist, wird schulisch sinnvoll beschäftigt.

Art. 24 Schulordnung

[1] Der Schulträger erlässt als allgemein verbindliches Reglement[7] eine Schulordnung, die den örtlichen Schulbetrieb regelt.

Art. 25 Schulanlagen

[1] Der Schulträger sorgt für die Bereitstellung der notwendigen Schulanlagen und deren Einrichtung.

[2] Der Schulträger stellt die Anlagen Dritten zur Benützung zur Verfügung, soweit der Schulbetrieb es gestattet.

3. Unterricht

Art. 26 Lehrplan und Lektionentafel

[1] Der Lehrplan regelt die zu erreichenden Lernziele und Kompetenzen sowie die grundlegenden Inhalte des Unterrichts.

[2] Die Lektionentafel:
a) bezeichnet obligatorische Fächer und regelt Wahlfächer;
b) teilt die Unterrichtszeit auf die Fächer auf;
c) kann eine Angebotspflicht des Schulträgers für Wahlfächer vorsehen.

[3] Die Regierung erlässt den Lehrplan und die Lektionentafel.

Art. 27 Dispensation

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann die Schülerin oder den Schüler aus wichtigem Grund von Fächern oder Unterrichtsinhalten dispensieren, soweit ein ausreichender Grundschulunterricht gewährleistet ist.

[2] Die Regierung regelt die Einzelheiten und das Verfahren durch Verordnung.

Art. 28 Unterrichtsorganisation

[1] Die Regierung regelt durch Verordnung Einzelheiten der Unterrichtsorganisation, insbesondere die Dauer der Unterrichtseinheiten, die Stundenplanung sowie die Blockzeiten im ersten und zweiten Zyklus.

---

7 Vgl. Art. 3 Abs. 1 des Gemeindegesetzes vom 21. April 2009, sGS 151.2.

Art. 29 Lehr- und Lernmedien
a) Grundsätze

[1] Das zuständige Departement kann Qualitätskriterien für Lehr- und Lernmedien festlegen.

[2] Die Schulträger empfehlen Lehr- und Lernmedien auf Grundlage der Qualitätskriterien nach Abs. 1 dieser Bestimmung. Sie sprechen sich in geeigneter Weise untereinander ab und beziehen die fachliche Einschätzung des zuständigen Departementes in ihre Entscheidungsfindung mit ein.

[3] Der Kanton kann Lehr- und Lernmedien herstellen, einkaufen und vertreiben. Er führt eine eigene Rechnung. Die Einnahmen decken die Vollkosten. Art. 30 Abs. 2 dieses Erlasses bleibt vorbehalten.

Art. 30 b) Finanzierung

[1] Der Schulträger bestimmt die Lehr- und Lernmedien und stellt diese und das Verbrauchsmaterial zur Verfügung. Er trägt hierfür die Kosten.

[2] Der Kanton kann den Schulträgern unentgeltlich Lehr- und Lernmedien abgeben.

Art. 31 Zeugnis

[1] Die Leistung je Unterrichtsbereich wird im Zeugnis mit ganzen und halben Noten beurteilt. Ausnahmen bedürfen der Bewilligung des zuständigen Departementes.

[2] Die Regierung regelt durch Verordnung:
a) die Notenwerte für die Beurteilung der Leistung je Unterrichtsbereich;
b) die Bewertung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens;
c) den Zeitraum, auf den sich die Beurteilung der Leistung je Unterrichtsbereich und die Bewertung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens beziehen;
d) Anmerkungen, die im Zeugnis angebracht werden können.

Art. 32 Schullaufbahnentscheide

[1] Ein Schullaufbahnentscheid basiert auf einer Gesamteinschätzung, die insbesondere den aktuellen Lern- und Entwicklungsstand der Schülerin oder des Schülers, die Lernsituation und die Lernentwicklung umfasst.

[2] Die zuständige Stelle des Schulträgers verfügt Schullaufbahnentscheide. Der Übertritt und die Promotion erfolgen formlos, sofern:
a) zwischen Lehrperson und Eltern Einvernehmen herrscht und
b) es sich nicht um den Übertritt in den dritten Zyklus oder um eine Promotion im dritten Zyklus handelt.

[3] Die Regierung regelt Einzelheiten zu den Schullaufbahnentscheiden durch Verordnung.

4. Schulpsychologische Versorgung und ergänzende Angebote

Art. 33 Schulpsychologische Versorgung
a) Grundsätze

[1] Kanton und Schulträger sorgen gemeinsam für die schulpsychologische Versorgung.

[2] Diese besteht aus:
a) Grundleistungen, die sich gleichermassen an alle Schulträger richten;
b) Zusatzleistungen, die von den Schulträgern bei Bedarf bezogen werden können.

Art. 34 b) Kostentragung

[1] Die Kosten für die Grundleistungen tragen Kanton und Schulträger je zur Hälfte.

[2] Die Kosten für Zusatzleistungen trägt der Schulträger.

Art. 35 Ergänzende Angebote
a) schulergänzende Betreuung

[1] Der Schulträger bietet für die Schülerinnen und Schüler des ersten und zweiten Zyklus bedarfsgerecht eine schulergänzende Betreuung an, soweit nicht die politische Gemeinde diese Aufgabe erfüllt. Das Angebot umfasst wenigstens:
a) die Zeitspanne von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr;
b) die Schulwochen und acht Wochen der Schulferien;
c) eine Mittagsverpflegung.

[2] Das Angebot für Schülerinnen und Schüler des dritten Zyklus umfasst wenigstens einen Aufenthaltsraum für die mitgebrachte Mittagsverpflegung.

[3] Der Schulträger erstellt ein Qualitätskonzept.

[4] Der Besuch der schulergänzenden Betreuung ist für Schülerinnen und Schüler freiwillig.

Art. 36 b) Tagesschule

[1] Der Schulträger kann eine Tagesschule führen, in der Unterricht und Betreuung durch pädagogische, organisatorische, personelle und räumliche Massnahmen verbunden werden. Bezüglich des Qualitätskonzepts und der Freiwilligkeit der Teilnahme wird Art. 35 dieses Erlasses sachgemäss angewendet.

[2] Der Schulträger legt die Zeitspanne fest, während der alle angemeldeten Kinder die Tagesschule besuchen. Sie deckt wenigstens die gesamte Unterrichtszeit und die Mittagspause ab.

[3] Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Lehrplan, von der Lektionentafel und von anderen kantonalen Vorgaben bewilligen, sofern das Erreichen der Lernziele und Kompetenzen nicht gefährdet ist.

Art. 37 c) Religionsunterricht

[1] Der Religionsunterricht ist Sache der als öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannten Religionsgemeinschaften.

[2] Der Schulträger stellt die Räumlichkeiten für die Erteilung des Religionsunterrichts unentgeltlich zur Verfügung und nimmt die im Lehrplan vorgesehenen Lektionen ausserhalb der Blockzeiten in den Stundenplan auf.

[3] Der Besuch des Religionsunterrichts ist für Schülerinnen und Schüler freiwillig.

Art. 38 d) weitere Angebote

[1] Der Schulträger kann im Rahmen des allgemeinen Schulzwecks weitere Angebote führen.

[2] Schulträger und Kanton können Angebote im Bereich der Elternbildung führen. Der Kanton kann Angebote der Schulträger mit Beiträgen unterstützen.

5. Sonderpädagogisches Angebot

Art. 39 Sonderpädagogische Massnahmen
a) Grundsatz

[1] Sonderpädagogische Massnahmen unterstützen Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf, insbesondere bei Schulschwierigkeiten, Verzögerungen oder Beeinträchtigungen in der Entwicklung, Behinderungen oder besonderen Begabungen im intellektuellen Bereich.

[2] Schülerinnen und Schülern mit ausgewiesenem Bedarf steht eine ausgewiesene Massnahme zu.

[3] Als einfache sonderpädagogische Massnahme gelten niederschwellige Unterstützungsmassnahmen in der Regelschule.

[4] Als verstärkte sonderpädagogische Massnahmen gelten Unterstützungsmassnahmen bei einem weitergehenden besonderen Bildungsbedarf, dem mit einer einfachen sonderpädagogischen Massnahme nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann.

Art. 40 b) persönlicher Geltungsbereich

[1] Sonderpädagogische Massnahmen richten sich an Schülerinnen und Schüler, die nach diesem Gesetz schulpflichtig sind. Vorbehalten bleiben:
a) die heilpädagogische Frühförderung vor der Schulpflicht;
b) die fortgesetzte Sonderschulung nach Abschluss der Schulpflicht bis längstens zum Ablauf des Schuljahrs nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Art. 41 c) zentrale Abklärungsstelle

[1] Zur Ermittlung des besonderen Bildungsbedarfs bei verstärkten und gewissen einfachen sonderpädagogischen Massnahmen[8] besteht eine zentrale Abklärungsstelle. Sie und ihre Mitarbeitenden führen sonderpädagogische Massnahmen nicht selbst durch.

[2] Das zuständige Departement bestimmt die zentrale Abklärungsstelle und schliesst mit ihr eine Leistungsvereinbarung ab.

Art. 42 d) Anordnung

[1] Die zuständige Stelle des Kantons verfügt:
a) die heilpädagogische Frühförderung vor der Schulpflicht;
b) die fortgesetzte Sonderschulung nach der Schulpflicht.

[2] Die zuständige Stelle des Schulträgers verfügt die weiteren sonderpädagogischen Massnahmen.

Art. 43 e) Ausgestaltung

[1] Sonderpädagogische Massnahmen orientieren sich am Bedarf der Schülerin oder des Schülers, unter Berücksichtigung des Aufwands von Schulträger und Kanton.

[2] Sonderpädagogische Massnahmen werden in der Regel befristet. Die verfügende Stelle überprüft die angeordnete Massnahme regelmässig auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit.

Art. 44 Sonderpädagogik-Konzept

[1] Das Sonderpädagogik-Konzept vollzieht die Grundsätze dieses Erlasses und seiner Ausführungsbestimmungen zu den sonderpädagogischen Massnahmen.

[2] Es regelt insbesondere:
a) die weiteren Grundlagen der Sonderpädagogik in fachlich-pädagogischer und organisatorisch-betrieblicher Hinsicht;
b) die Grundlagen der Förderkonzepte und Förderplanungen des Schulträgers und der Sonderschulen;
c) wirkungsorientierte Instrumente zur Überwachung und Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen;
d) die Grundlagen für die Tätigkeit der zentralen Abklärungsstelle.

[3] Das zuständige Departement erlässt das Sonderpädagogik-Konzept.

8 Vgl. Art. 45 Abs. 1 und Art. 50 dieses Erlasses.

Art. 45 Einfache sonderpädagogische Massnahmen
a) Gutachten

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers verfügt eine Zuweisung in eine Kleinklasse in der Regel auf Grundlage eines Gutachtens der zentralen Abklärungsstelle.

[2] Die Regierung kann durch Verordnung für weitere einfache sonderpädagogische Massnahmen die vorgängige Einholung eines Gutachtens bei der zentralen Abklärungsstelle vorsehen.

Art. 46 b) Durchführung

[1] Der Schulträger führt die einfachen sonderpädagogischen Massnahmen in der Regelschule durch.

[2] Er erlässt ein Förderkonzept. Dieses bedarf der Genehmigung durch die zuständige Stelle des Kantons.

Art. 47 c) behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung

[1] Der Kanton sorgt für behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung.

[2] Die Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

Art. 48 d) Finanzierung

[1] Der Schulträger trägt die Kosten für einfache sonderpädagogische Massnahmen. Vorbehalten bleibt die Kostentragung für die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung durch den Kanton.

Art. 49 Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen
a) Zuständigkeit

[1] Der Kanton, die Gemeinden, die Schulträger und die Sonderschulen stellen die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen gemeinsam sicher.

Art. 50 b) Gutachten

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers verfügt eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme auf Grundlage eines Gutachtens der zentralen Abklärungsstelle.

Art. 51 c) Durchführung

[1] Eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme wird durchgeführt:
a) in einer Sonderschule;
b) ganz oder teilweise integriert in einer Regelschule (integrierte Sonderschulung).

[2] Die integrierte Sonderschulung setzt voraus, dass:
a) die Schülerin oder der Schüler vom Besuch der Regelschule profitiert und
b) der besondere Bildungsbedarf mit geeigneten und angemessenen Massnahmen in der Regelschule erfüllt werden kann und
c) keine überwiegenden Interessen der Klasse entgegenstehen.

Art. 52 d) stationäre Unterbringung

[1] Ist für den Besuch einer Sonderschule die stationäre Unterbringung einer Schülerin oder eines Schülers angezeigt, holt die zuständige Stelle des Schulträgers vor der Verfügung das Einverständnis der Eltern ein.

[2] Fehlt das Einverständnis, ersucht sie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde um Anordnung der stationären Unterbringung, wenn sie diese als im dringenden Interesse der Schülerin oder des Schülers liegend betrachtet.

Art. 53 e) Finanzierung

[1] Kanton und Schulträger tragen die Kosten für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen gemeinsam. Vorbehalten bleibt die Kostentragung durch den Kanton für die heilpädagogische Frühförderung vor der Schulpflicht und die fortgesetzte Sonderschulung nach der Schulpflicht.

[2] Bei Massnahmen nach Abs. 1 Satz 1 dieser Bestimmung sorgt der Kanton für die Vorfinanzierung.

[3] Der Schulträger leistet dem Kanton je betroffener Schülerin oder je betroffenem Schüler einen pauschalen Beitrag für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen. Der pauschale Beitrag wird so bemessen, dass sich insgesamt eine hälftige Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und Schulträgern ergibt. Das zuständige Departement legt den pauschalen Beitrag fest und passt ihn jährlich nach Anhörung des Lenkungsausschusses Sonderpädagogik an die Kostenentwicklung an.

[4] Ausgaben des Schulträgers für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen sind gebunden, soweit sie die kantonalen Vorgaben einhalten und im Einzelfall ausgewiesen sind.

Art. 54 Sonderschulen
a) Grundsatz

[1] Als Sonderschulen gelten spezialisierte Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen unterrichtet werden.

Art. 55 b) private Sonderschulen

[1] Das zuständige Departement kann eine private Sonderschule nach Massgabe des Versorgungskonzepts anerkennen. Es schliesst eine Leistungsvereinbarung ab.

[2] Die Regierung regelt durch Verordnung die Voraussetzungen für die Anerkennung sowie die Finanzierung privater Sonderschulen. Art. 57 dieses Erlasses betreffend Kantonsbeitrag für den Kauf einer Liegenschaft oder für bauliche Massnahmen privater Sonderschulen bleibt vorbehalten.

Art. 56 c) kantonale Sonderschulen

[1] Die Regierung kann durch Verordnung bestimmen, dass der Kanton Sonderschulen führt, wenn ein dringender Versorgungsbedarf nicht durch private Sonderschulen oder andere Massnahmen gedeckt werden kann.

Art. 57 d) Kantonsbeitrag für den Kauf einer Liegenschaft oder für bauliche Massnahmen privater Sonderschulen

[1] Das zuständige Departement kann einer privaten Sonderschule im Rahmen der bewilligten Kredite einen pauschalen Kantonsbeitrag zur Deckung der Abschreibung und der Verzinsung des Fremdkapitals für den Kauf einer Liegenschaft oder für bauliche Massnahmen ausrichten, wenn der Kauf oder die baulichen Massnahmen zur Erfüllung der Leistungsvereinbarung notwendig sind.

Art. 58 e) Versorgungskonzept

[1] Das Versorgungskonzept erfasst mit Blick auf den Vollzug der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen die Planung des Bedarfs, des Angebots, der Standorte und der Belegung. Es dient als Grundlage für die Leistungsvereinbarungen mit privaten Sonderschulen.

[2] Soweit für die Umsetzung des Versorgungskonzepts Beschlüsse mit finanziellen Folgen notwendig sind, richtet sich die Zuständigkeit nach den allgemeinen finanzhaushaltsrechtlichen Regelungen unter Vorbehalt der Volksrechte. Art. 57 dieses Erlasses betreffend Kantonsbeiträge für bauliche Massnahmen privater Sonderschulen bleibt vorbehalten.

6. Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung

Art. 59 Grundsatz

[1] Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst oder im intellektuellen Bereich besuchen die Regelschule. Art. 62 dieses Erlasses bleibt vorbehalten.

[2] Diesen Schülerinnen und Schülern können zusätzliche Absenzen und Dispensationen gewährt werden, die für die Förderung der besonderen Begabung erforderlich sind. Die Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

[3] Das Sonderpädagogik-Konzept nach Art. 44 dieses Erlasses und die Förderkonzepte nach Art. 44 dieses Erlasses umfassen Ausführungen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung.

Art. 60 Talentschule
a) Ausrichtung

[1] Eine Talentschule für Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst richtet sich organisatorisch auf die Förderung der besonderen Begabung aus.

[2] Eine Talentschule für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung im intellektuellen Bereich richtet sich inhaltlich und organisatorisch auf die Förderung der besonderen Begabung aus.

Art. 61 b) Führung

[1] Ein Schulträger oder eine Privatschule kann mit Bewilligung des zuständigen Departementes eine Talentschule führen.

[2] Sofern die Erreichung der Lernziele und Kompetenzen gewährleistet ist, kann das zuständige Departement für Talentschulen eine Abweichung von Vorgaben zur Schul- und Unterrichtsorganisation bewilligen.

[3] Für Talentschulen für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung im intellektuellen Bereich kann das zuständige Departement eine Abweichung vom Lehrplan, von der Lektionentafel und von anderen kantonalen Vorgaben bewilligen, soweit die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler dies erfordern.

Art. 62 c) Besuch

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann den Besuch einer auswärtigen Talentschule bewilligen, wenn sich das Talent in der Regelschule am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts nicht entfalten kann.

[2] Der abgebende Schulträger leistet für den Besuch einer auswärtigen Talentschule ein Schulgeld. Die Regierung legt dessen Höhe durch Verordnung fest.

7. Privatschulen

Art. 63 Bewilligungspflicht

[1] Errichtung und Führung von Privatschulen bedürfen der Bewilligung des zuständigen Departementes.

[2] Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Privatschule:
a) über geeignete Räumlichkeiten und Infrastruktur verfügt;
b) zweckmässig organisiert ist und unter Leitung einer qualifizierten Schulleitung steht;
c) Lehrpersonen anstellt, die über eine Lehrbewilligung der zuständigen Stelle des Kantons für Privatschulen verfügen. Je Zyklus verfügt wenigstens eine Lehrperson über ein von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) anerkanntes Lehrdiplom oder über eine vom zuständigen Departement als gleichwertig eingestufte andere Qualifikation;
d) weltanschaulich im Einklang mit der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung und den Bildungszielen der Volksschule steht;

e) den Lehrplan und die Lektionentafel anwenden und für einen Unterricht sorgen, der demjenigen der öffentlichen Volksschule gleichwertig ist;
f) die Finanzierung eines dauerhaften Schulbetriebs sicherstellt.

[3] Die erstmalige Bewilligung wird befristet erteilt und kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden.

[4] Privatschulen für ausländische Schülerinnen und Schüler, die sich vorübergehend in der Schweiz aufhalten, kann die Bewilligung ausnahmsweise auch erteilt werden, wenn die Gleichwertigkeit des Unterrichts nicht vollständig gewährleistet ist.

[5] Privatschulen sind verpflichtet, ihre Verbindungen zu Vereinigungen mit ideellen Zwecken und die personelle Besetzung der leitenden Funktionen in geeigneter Form offenzulegen. Die zuständige Stelle des Kantons kann weiterführende Auskünfte verlangen, insbesondere über die Eigentumsverhältnisse.

Art. 64 Massnahmen bei Verstössen

[1] Der Kanton trifft die nötigen Anordnungen bis hin zum Entzug der Bewilligung, wenn:
a) begründete Zweifel an der Erfüllung der Voraussetzungen für die Bewilligung bestehen;
b) die Qualität des Unterrichts erhebliche Mängel aufweist;
c) Gesetzesverstösse vorliegen;
d) Auflagen und Weisungen nicht beachtet werden;
e) Schülerinnen und Schüler pädagogischen oder weltanschaulichen Einflüssen ausgesetzt werden, die ihre physische, psychische oder sexuelle Integrität beeinträchtigen oder gefährden oder der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung zuwiderlaufen.

Art. 65 Meldepflichten

[1] Die Privatschule meldet Eintritt und Austritt dem Schulträger am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts der Schülerin oder des Schülers innert vierzehn Tagen. Besucht die Schülerin oder der Schüler eine ausserkantonale Privatschule, reichen die Eltern innert der gleichen Frist dem Schulträger eine Bestätigung ein.

[2] Die Privatschulen melden der kantonalen Aufsichtsbehörde unaufgefordert und unverzüglich wesentliche Veränderungen hinsichtlich der Bewilligungsvoraussetzungen.

Art. 66 Zugang zu Angeboten der Regelschulen

[1] Schülerinnen und Schüler, die eine Privatschule besuchen:
a) haben am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts Anspruch auf Therapien wie Logopädie und Psychomotoriktherapie, einschliesslich der dafür notwendigen Dienstleistungen der zentralen Abklärungsstelle. Die zuständige Stelle des Schulträgers entscheidet über Art und Umfang der Leistungen. Der Schulträger trägt die Kosten;
b) können am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts die schulergänzende Betreuung besuchen.

[2] Im Übrigen besteht kein Anspruch auf die von den Schulträgern zur Verfügung gestellten Leistungen.

8. Weitere Schulen

Art. 67 Schulen in Zentren des Asylbereichs

[1] Die Zentren des Asylbereichs führen in der Regel jeweils eine interne Schule, in der die Schülerinnen und Schüler altersgemischt unterrichtet werden.

[2] Das zuständige Departement erlässt ein Schulkonzept. Dieses kann vom Lehrplan, von der Lektionentafel und von anderen kantonalen Vorgaben abweichen, soweit die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler dies erfordern.

[3] Die staatliche Ebene, die das Zentrum des Asylbereichs führt, trägt die Kosten für die Asylschule. Vorbehalten bleibt die Kostentragung des Kantons für die Schulen in Asylzentren des Bundes.

[4] Die Kostentragung für die schulpsychologische Versorgung und für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen von Schülerinnen und Schülern der in den Zentren des Asylbereichs geführten Schulen richtet sich sachgemäss nach Art. 69 Abs. 1 Bst. d und e dieses Erlasses.

Art. 68 Spitalschulen
a) Grundsatz

[1] Die Spitäler und Einrichtungen der ambulanten Krankenpflege durch Ärztinnen und Ärzte mit tagesklinischen Angeboten im Sinn des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994[9] führen eine Spitalschule, sofern die Leistungsvereinbarung, die sie mit dem Kanton abgeschlossen haben, dies vorsieht. Die Schulträger werden in die Erarbeitung der Leistungsvereinbarung einbezogen.

[2] Die Spitalschule stellt für schulpflichtige Patientinnen und Patienten ein ausreichendes schulisches Angebot sicher.

[3] Das schulische Angebot und die Grundsätze der Abgeltung richten sich sachgemäss nach der Interkantonalen Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern vom 28. Oktober 2022[10]. Das zuständige Departement erlässt ein Schulkonzept. Dieses kann vom Lehrplan, von der Lektionentafel und von anderen kantonalen Vorgaben abweichen.

Art. 69 b) Finanzierung

[1] Die Kosten der Spitalschulung werden getragen durch:
a) den Schulträger für Schülerinnen und Schüler der Regelschule;
b) den Kanton und den Schulträger für Schülerinnen oder Schüler einer Sonderschule. Die Kosten werden an die hälftige Aufteilung nach Art. 53 dieses Erlasses angerechnet;
c) den Schulträger am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts für Schülerinnen und Schüler einer Privatschule;
d) den Kanton für Schülerinnen und Schüler der vom Bund oder vom Kanton getragenen Zentren des Asylbereichs;
e) die staatliche Ebene, welche die entsprechende Integrationspauschale erhält, für Schülerinnen und Schüler einer Schule eines von den Gemeinden getragenen Zentrums des Asylbereichs.

9 SR 832.10.
10 sGS ●●.

[2] Die Kostentragung erfolgt in Form von Stundenpauschalen. Die zuständige Stelle des Kantons legt die Stundenpauschale fest.

[3] Der Kanton finanziert die Kosten vor. Die zuständige Stelle des Kantons koordiniert die Rechnungstellung.

9. Schulaufsicht, Schulentwicklung und Schulqualität

Art. 70 Schulaufsicht
a) Aufsichtsbehörde

[1] Die zuständige Stelle des Kantons beaufsichtigt die Schulen.

Art. 71 b) Meldung an die Aufsichtsbehörde

[1] Wer Kenntnis davon erhält, dass eine Schülerin oder ein Schüler in einer Schule oder im Rahmen der schulpsychologischen Versorgung oder eines ergänzenden Angebots in ihrer oder seiner physischen, psychischen oder sexuellen Integrität erheblich beeinträchtigt oder gefährdet ist, ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde Meldung zu erstatten.

[2] Trägerinnen und Träger von Berufsgeheimnissen sind bei Meldungen nach Abs. 1 dieser Bestimmung vom Berufsgeheimnis befreit.

Art. 72 Schulqualität und Schulentwicklung
a) Grundsatz

[1] Der Schulträger sichert die Schulqualität und sorgt im Rahmen der kantonalen Vorgaben für die nötige Schulentwicklung. Die zuständige Stelle des Kantons unterstützt ihn dabei, insbesondere mit der Bereitstellung von Daten und mit Beratung.

[2] Die zuständige Stelle des Schulträgers erlässt ein lokales Qualitätskonzept.

[3] Das zuständige Departement kann Qualitätsstandards festlegen.

Art. 73 b) Schulversuche

[1] Das zuständige Departement kann auf Antrag des Schulträgers Schulversuche bewilligen, die vom Lehrplan, von der Lektionentafel und von anderen kantonalen Vorgaben abweichen, sofern das Erreichen der Lernziele und Kompetenzen nicht gefährdet ist.

[2] Schulversuche werden befristet, überwacht und ausgewertet.

[3] Die Regierung kann im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge ausrichten.

III. Schülerinnen und Schüler

Art. 74 Rechte und Pflichten

[1] Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf unentgeltlichen Grundschulunterricht gemäss Lehrplan und Lektionentafel.

[2] Schülerinnen und Schüler:
a) besuchen den Unterricht und die als obligatorisch erklärten besonderen Schulveranstaltungen;
b) beteiligen sich aktiv und kooperativ am Schulbetrieb;
c) übernehmen ihrem Entwicklungsstand entsprechend Verantwortung für den eigenen Lernprozess;
d) verhalten sich anständig und rücksichtsvoll.

Art. 75 Disziplinarmassnahmen

[1] Bei Pflichtverletzungen einer Schülerin oder eines Schülers kann die zuständige Stelle des Schulträgers angemessene disziplinarische Massnahmen anordnen.

[2] Die schwerste disziplinarische Massnahme ist der vorübergehende Ausschluss aus der Schule.

[3] Der vorübergehende Ausschluss aus der Schule:
a) kann je Schuljahr während insgesamt höchstens sechs Schulwochen angeordnet werden;
b) wird mit geeigneten Massnahmen zur Wiedereingliederung verbunden;
c) kann mit Auflagen verbunden werden.

[4] Die Regierung regelt die weiteren Disziplinarmassnahmen durch Verordnung. Sie unterscheidet dabei zwischen leichten und schweren Disziplinarmassnahmen.

IV. Lehrpersonen

Art. 76 Unterrichtsberechtigung

[1] Lehrpersonen sind zur Erteilung von Unterricht berechtigt, wenn sie über ein von der EDK anerkanntes Lehrdiplom verfügen, das dem zu erteilenden Unterricht entspricht.

[2] Sofern die Gleichwertigkeit gegeben ist, kann das zuständige Departement eine andere Qualifikation einem anerkannten Lehrdiplom gleichstellen.

[3] In begründeten Fällen kann als Lehrperson befristet angestellt werden, wer weder ein anerkanntes Lehrdiplom noch eine gleichwertige Qualifikation besitzt, jedoch eine ausreichende Ausbildung nachweist und die persönlichen Voraussetzungen erfüllt.

Art. 77 Berufsauftrag

[1] Der Berufsauftrag der Lehrpersonen umfasst die Arbeitsfelder:
a) Unterricht;
b) Schülerinnen und Schüler;
c) Schule;
d) Lehrperson.

[2] Im Rahmen des Berufsauftrags gestalten die Lehrpersonen den Unterricht nach anerkannten pädagogischen und didaktischen Grundsätzen. Die Methodenfreiheit ist gewährleistet, soweit sie nicht durch den Lehrplan eingeschränkt wird.

[3] Die Regierung regelt durch Verordnung insbesondere:
a) die Umschreibung der Arbeitsfelder;
b) Bandbreiten für die Gewichtung der Arbeitsfelder;
c) die Arbeitszeit je Lektion im Arbeitsfeld Unterricht.

[4] Sie kann durch Verordnung die zuständige Stelle des Schulträgers ermächtigen, Lehrpersonen mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 30 Prozent oder mit einem befristeten Arbeitsverhältnis von weniger als fünf Wochen Dauer von den Arbeitsfeldern Schülerinnen und Schüler oder Schule zu befreien.

Art. 78 Berufseinführung
a) Begleitung durch die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen

[1] Während der Berufseinführung wird die Lehrperson durch die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen begleitet.

[2] Die zuständige Stelle des Kantons bestimmt das Grundangebot. Der Kanton trägt die Kosten.

[3] Die Schulträger können auf eigene Kosten weitergehende Dienstleistungen beziehen.

Art. 79 b) Beratung und Förderung durch eine Lehrperson

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers bezeichnet eine Lehrperson, welche die Lehrperson während der Berufseinführung berät und fördert.

Art. 80 Tätigkeitsverbot

[1] Das zuständige Departement verfügt ein Tätigkeitsverbot, wenn eine Lehrperson die Berufspflichten wiederholt oder schwer verletzt, mit ihrem Verhalten ihre Vertrauenswürdigkeit schwer beeinträchtigt oder gesundheitliche Gründe der Ausübung ihrer Tätigkeit entgegenstehen.

[2] Das zuständige Departement meldet die Verfügung und Aufhebung von Tätigkeitsverboten den Schulträgern und der EDK[11].

[11] Art. 12[bis] der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen (Diplomanerkennungsvereinbarung) vom 18. Februar 1993, sGS 230.31.

[3] Die Schulträger melden der zuständigen Stelle des Kantons die für ein Tätigkeitsverbot erheblichen Vorfälle und Wahrnehmungen.

[4] Abs. 1–3 dieser Bestimmung werden sachgemäss angewendet auf:
a) Lehrpersonen an Privatschulen und den weiteren Schulen nach diesem Erlass;
b) weitere Personen, die in einer Schule oder im Rahmen der schulpsychologischen Versorgung oder eines ergänzenden Angebots angestellt sind. Das zuständige Departement führt eine Liste dieser weiteren Personen mit einem Tätigkeitsverbot. Einsicht erhalten Schulträger und Arbeitgeber, soweit sie ein berechtigtes Interesse nachweisen.

Art. 81 Weiterbildung

[1] Der Kanton sorgt für ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot. Das zuständige Departement kann im Rahmen des Berufsauftrags bestimmte Weiterbildungen für obligatorisch erklären.

[2] Der Kanton kann die Kosten ganz oder teilweise tragen.

[3] Die Intensivweiterbildung richtet sich nach Art. 6 des Gesetzes über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen vom 16. September 2014[12].

Art. 82 Anwendbares Personalrecht

[1] Das Anstellungsverhältnis der Lehrperson richtet sich nach den Bestimmungen dieses Erlasses und dem Gesetz über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen vom 16. September 2014[13].

[2] Soweit diese Erlasse keine spezifische Regelung vorsehen, wird das Personalgesetz vom 25. Januar 2011[14] sachgemäss angewendet.

[3] Für Fachlehrpersonen für einfache sonderpädagogische Massnahmen werden die Vorschriften über die Lehrpersonen sachgemäss angewendet.

Art. 83 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
a) durch Kündigung

[1] Das Arbeitsverhältnis kann durch die zuständige Stelle des Schulträgers oder durch die Lehrperson auf das Semesterende gekündigt werden.

[2] Die Kündigung wird der anderen Vertragspartei bis Ende September oder Ende März schriftlich mitgeteilt.

[3] Das befristete Arbeitsverhältnis, das für länger als ein Semester begründet wurde, kann wie das unbefristete Arbeitsverhältnis gekündigt werden.

12 sGS 213.51.
13 sGS 213.51.
14 sGS 143.1.

Art. 84 b) aus Altersgründen

[1] Das Arbeitsverhältnis endet aus Altersgründen nach Vollendung des 65. Altersjahres der Lehrperson auf Ende des Semesters.

[2] Die einvernehmliche Verlängerung des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach dem Personalgesetz vom 25. Januar 2011[15].

Art. 85 Konvente

[1] Konvente der Lehrpersonen sind Organe der Mitverantwortung.

[2] Sie:
a) organisieren sich selbst;
b) versammeln sich jährlich wenigstens einmal in der unterrichtsfreien Zeit;
c) behandeln Schulfragen von allgemeiner Bedeutung.

[3] Das zuständige Departement kann den Konventen Fragen und Themen zur Behandlung und zur Stellungnahme unterbreiten. Es kann die Lehrpersonen zur Teilnahme an Versammlungen verpflichten.

[4] Das zuständige Departement kann den Konventen im Rahmen der bewilligten Kredite einen jährlichen Beitrag ausrichten.

Art. 86 Lokale Mitwirkung und Mitverantwortung

[1] Der Schulträger regelt die lokale Mitwirkung und Mitverantwortung der Lehrpersonen in der Schulordnung.

Art. 87 Assistenzpersonen

[1] Der Schulträger kann Assistenzpersonen einsetzen, die im Auftrag der Lehrperson unterstützende Aufgaben im Unterricht wahrnehmen.

V. Eltern

Art. 88 Zusammenarbeit Schule und Eltern

[1] Schule und Eltern arbeiten bei der Erfüllung des Bildungsauftrags zusammen. Sie richten ihr Verhalten auf die Wahrung des Schulfriedens, einen ungestörten Unterricht sowie auf das Wohl der Schülerin oder des Schülers aus.

[2] Die Schule informiert die Eltern in geeigneter Weise über die Leistungen und das Verhalten ihres Kindes sowie über wichtige Schulangelegenheiten und besondere Schulanlässe.

[3] Die Eltern informieren die Schule über Angelegenheiten, die für die Beschulung ihres Kindes bedeutsam sind.

15 sGS 143.1.

Art. 89 Rechte

[1] Die Eltern werden vorgängig angehört, wenn bezüglich ihres Kindes besondere Massnahmen zu treffen sind.

[2] Die Eltern können Einsicht in die Arbeiten ihres Kindes sowie in die Schulakten nehmen.

[3] Die Eltern können nach Absprache mit der Lehrperson Unterrichtsstunden ihres Kindes besuchen, soweit der Schulbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Art. 90 Verantwortung für den Schulbesuch

[1] Die Eltern sind verantwortlich, dass ihr Kind den Unterricht sowie die obligatorischen Schulveranstaltungen besucht und angeordnete sonderpädagogische Massnahmen wahrnimmt.

Art. 91 Mitwirkungspflicht

[1] Die Eltern:
a) stehen Lehrperson und Schule für Gespräche und weitere Kontakte zur Verfügung;
b) unterstützen Lehrperson und Schule bei der Erfüllung des Bildungsauftrags sowie bei der Umsetzung sonderpädagogischer Massnahmen;
c) halten das Kind zur Wahrung des Schulfriedens und zur Befolgung der Schulordnung an.

Art. 92 Beiträge der Eltern
a) Regelschule

[1] Die zuständige Stelle des Schulträgers kann von den Eltern Beiträge erheben für:
a) Verpflegung bei besonderen Unterrichtsveranstaltungen, soweit ihnen durch das Wegbleiben ihres Kindes Einsparungen erwachsen;
b) schulergänzende Betreuung;
c) Verpflegung sowie Betreuung ausserhalb der Unterrichtszeiten in der Tagesschule;
d) freiwillige Angebote;
e) Wahlfächer, die einen ausserordentlichen Materialaufwand erfordern.

[2] Sie kann von den Eltern zusätzliche Beiträge an besondere Unterrichtsveranstaltungen mit einem ausserordentlichen finanziellen Aufwand erheben, sofern eine Wahlmöglichkeit besteht und wenigstens ein gleichwertiges Angebot gewählt werden kann, für das keine zusätzlichen Beiträge verlangt werden.

Art. 93 b) sonderpädagogische Massnahmen

[1] Soweit den Eltern aus verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen in einer Sonderschule Einsparungen entstehen, erhebt die zuständige Stelle des Kantons von ihnen pauschale Beiträge. Diese werden an die hälftige Aufteilung nach Art. 53 dieses Erlasses angerechnet.

Art. 94 c) Uneinbringlichkeit

[1] Die zuständige politische Gemeinde trägt die Elternbeiträge nach Art. 92 und 93 dieses Erlasses, soweit diese uneinbringlich sind. Art. 43 Abs. 1 Bst. b des Sozialhilfegesetzes vom 27. September 1998[16] wird sachgemäss angewendet.

Art. 95 Ordnungsbusse

[1] Eltern können von der zuständigen Stelle des Schulträgers mit Fr. 200.– bis Fr. 2'000.– gebüsst werden, wenn sie:
a) ihr Kind an der Erfüllung der Schulpflicht hindern oder nicht zum Schulbesuch anhalten oder
b) ihre Mitwirkungspflicht erheblich verletzen.

[2] Die Busse wird nach erfolgloser Verwarnung verfügt. Vorbehalten sind schwerwiegende oder wiederholte Vergehen.

VI. Behörden

Art. 96 Regierung

[1] Die Regierung beaufsichtigt das Volksschulwesen.

[2] Im Fall einer besonderen oder ausserordentlichen Lage nach Art. 6 oder 7 des eidgenössischen Epidemiengesetzes vom 28. September 2012[17] ordnet die Regierung befristete und gesamtkantonal geltende gesundheitspolizeiliche Massnahmen in der Volksschule zur Abwehr und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und anderer Gefährdungen der Gesundheit an.

Art. 97 Zuständiges Departement

[1] Das zuständige Departement erfüllt die Aufgaben, die ihm durch Gesetz, Verordnung oder Beschluss der Regierung übertragen werden.

Art. 98 Bildungsbeirat
a) Bestand und Aufgaben

[1] Der Bildungsbeirat berät die Regierung und das zuständige Departement in strategischen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung.

[2] Er:
a) wird vor der Änderung kantonaler Grundlagen vom zuständigen Departement angehört;
b) hat gegenüber dem zuständigen Departement ein Antragsrecht.

16 sGS 381.1.
17 SR 818.101.

Art. 99 b) Zusammensetzung und Verfahren

[1] Der Bildungsbeirat besteht aus:
a) der Vorsteherin oder dem Vorsteher des zuständigen Departementes als Präsidentin oder Präsident;
b) sieben bis neun weiteren Mitgliedern aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Regierung wählt die weiteren Mitglieder.

[2] Die Regierung kann durch Verordnung Ausschüsse des Bildungsbeirates bilden und deren Aufgaben festlegen. Im Übrigen konstituiert sich der Bildungsbeirat selbst. Er erlässt ein Geschäftsreglement.

Art. 100 Lenkungsausschuss Sonderpädagogik
a) Bestand und Aufgaben

[1] Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik behandelt Themen der Koordination im Bereich der Sonderpädagogik, insbesondere betreffend die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen.

[2] Im sonderpädagogischen Bereich:
a) wird er vor der Änderung kantonaler Grundlagen vom zuständigen Departement angehört;
b) hat er gegenüber dem zuständigen Departement ein Antragsrecht.

[3] Er erlässt das Versorgungskonzept.

Art. 101 b) Zusammensetzung und Verfahren

[1] Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik ist paritätisch zusammengesetzt. Er besteht aus insgesamt acht Mitgliedern. Davon werden:
a) vier Mitglieder als Vertretungen des Kantons von der Regierung gewählt:
b) vier Mitglieder von den Gemeinden und Schulträgern bestimmt.

[2] Eine Kantonsvertretung übernimmt den Vorsitz.

[3] Die privaten Sonderschulen und die zentrale Abklärungsstelle bestimmen je eine Vertretung, die dem Lenkungsausschuss Sonderpädagogik mit beratender Stimme angehört. Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik kann weitere Personen mit beratender Funktion beiziehen.

[4] Im Übrigen konstituiert sich der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik selbst. Er erlässt ein Geschäftsreglement.

Art. 102 Rat

[1] Der Rat erfüllt die Aufgaben des Schulträgers, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Vereinbarung, Gemeindeordnung oder allgemein verbindliches Reglement anderen Behörden übertragen sind.

Art. 103 Schulleitung

[1] Der Schulträger setzt eine qualifizierte Schulleitung ein.

[2] Die Schulleitung ist verantwortlich für die administrative, organisatorische, pädagogische und personelle Führung der Volksschule und leitet die Arbeiten betreffend Schulqualität und Schulentwicklung.

Art. 104 Rekursstellen Volksschule

[1] Die Rekursstellen Volksschule beurteilen Rekurse in ihrem Zuständigkeitsbereich.

[2] Eine Rekursstelle Volksschule besteht aus fünf nebenamtlich tätigen Mitgliedern. Sie dürfen weder dem Rat angehören noch für eine Schule eines Schulträgers im Einzugsgebiet tätig sein. Die Regierung wählt die Präsidentin oder den Präsidenten sowie die weiteren Mitglieder.

[3] Die Rekursstelle Volksschule kann kostenlos Räumlichkeiten der Schulträger in ihrem Einzugsgebiet nutzen.

[4] Die Regierung regelt durch Verordnung die Anzahl der Rekursstellen, die Einzugsgebiete und die Organisation.

Art. 105 Amtsdauer und Amtszeitbeschränkung

[1] Die Amtsdauer des Bildungsbeirates, des Lenkungsausschusses Sonderpädagogik und der Rekursstellen Volksschule beträgt vier Jahre. Ihr Beginn richtet sich nach dem Gesetz über die Amtsdauer vom 8. Januar 2004[18]. Vorbehalten bleibt der abweichende Amtsdauerbeginn der Rekursstelle Volksschule am 1. September des entsprechenden Jahres.

[2] Die Wiederwahl ist zweimal möglich.

[3] Die Mitgliedschaft in den Gremien nach Abs. 1 dieser Bestimmung endet spätestens mit Vollendung des 70. Altersjahres.

[4] Die Regierung kann durch Verordnung Ausnahmen festlegen.

VII. Verwaltungsverfahren und Rechtspflege

Art. 106 Grundsatz

[1] Verwaltungsverfahren und Rechtspflege richten sich nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 1965[19], soweit dieser Erlass nichts anderes bestimmt.

18 sGS 117.1.
19 sGS 951.1.

Art. 107 Rekurs

[1] Gegen Verfügungen und Entscheide der zuständigen Stelle des Schulträgers, die gestützt auf diesen Erlass oder auf die Gesetzgebung über die Besoldung der Volksschul-Lehrpersonen ergangen sind, steht der Rekurs an das zuständige Departement offen.

[2] Vorbehalten bleibt der Rekurs bei der Rekursstelle Volksschule gegen Verfügungen und Entscheide über:
a) Klassenzuweisung;
b) Zumutbarkeit des Schulwegs und Transport von Schülerinnen und Schülern;
c) Zeugnis;
d) Schullaufbahnentscheide mit Ausnahme der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen und des Besuchs einer Kleinklasse;
e) einfache sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule mit Ausnahme des Besuchs einer Kleinklasse;
f) leichte Disziplinarmassnahmen.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 108 Strafbestimmung

[1] Auf Anzeige des Rates wird in schweren Fällen mit Busse von Fr. 1'000.– bis Fr. 5'000.– bestraft, wer:
a) vorsätzlich oder fahrlässig ein Kind an der Erfüllung der Schulpflicht hindert oder nicht zum Schulbesuch anhält;
b) als Elternteil die Mitwirkungspflicht erheblich verletzt.

Art. 109 Übergangsbestimmungen
a) Schulordnung

[1] Der Rat passt die Schulordnung sowie weitere allgemein verbindliche Reglemente über die Volksschule bis spätestens zum 31. Mai 2032 dem neuen Recht an.

Art. 110 b) Verfügungen

[1] Verfügungen und Entscheide, die von der zuständigen Behörde vor Vollzugsbeginn dieses Erlasses ergangen sind, behalten ihre Gültigkeit. Für Bewilligungen von Privatschulen bleibt Art. 64 dieses Erlasses vorbehalten.

II.

1. Der Erlass «Gesetz über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen vom 16. September 2014»[20] wird wie folgt geändert:

Ingress.
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 17. Dezember 2013[21] Kenntnis genommen und erlässt
in Ausführung von Art. 49 Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001[22] und Art. 75 des Volksschulgesetzes vom 13. Januar 1983[23]
als Gesetz:

Art. 6 Treueprämie und Intensivweiterbildung

[1] Die Lehrperson erhält nach Vollendung des 10. und 20. Arbeitsjahrs eine Treueprämie von je einem halben Monatslohn. Die Vorschriften für das Staatspersonal werden sachgemäss angewendet.[24]

[2] Die Lehrperson[25] mit unbefristetem Arbeitsverhältnis und einem Beschäftigungsgrad von wenigstens 40 Prozent im Kindergarten oder wenigstens 50 Prozent in der ~~Primarschule~~**Primarschule** oder auf der Oberstufe absolviert nach Vollendung des 15. und 25. Arbeitsjahrs unter Lohnfortzahlung eine Intensivweiterbildung von je einem halben Semester. ~~Der Bildungsrat~~**Das zuständige Departement** erlässt nähere Vorschriften.

2. Der Erlass «Mittelschulgesetz vom 12. Juni 1980»[26] wird wie folgt geändert:

Art. 8 Aufgabe und Ausbildungsdauer
a) Untergymnasium

[1] Das Untergymnasium bereitet auf das Gymnasium vor.

[2] Es umfasst das ~~siebte und achte~~**erste und zweite** Jahr **des dritten Zyklus** der Volksschule.

Art. 12bis (neu) Spitalschulen

[1] Die Spitalschulen nach Art. 68 des Volksschulgesetzes vom ●●[27] stellen in sachgemässer Anwendung der Interkantonalen Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern vom ●●[28] ein allgemeinbildendes schulisches Angebot im Bereich der Sekundarstufe II bereit.

---

20 sGS 213.51.
21 ABl 2014, 127 ff.
22 sGS 111.1.
23 **Seit ●● Art. ●● des Volksschulgesetzes vom ●●,** sGS 213.1.
24 Art. 113 ff. PersV, sGS 143.11.
25 ~~Art. 57 Abs. 1 VSG, sGS 213.1.~~
26 sGS 215.1.
27 **sGS ●●.**
28 **sGS ●●.**

[2] Die Grundsätze der Abgeltung richten sich sachgemäss nach der Interkantonalen Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern vom ●●[29].

[3] Das zuständige Departement erlässt ein Schulkonzept. Dieses kann von kantonalen Vorgaben abweichen.

[4] Der Kanton trägt die Kosten für die Spitalschulung. Das zuständige Departement kann die Kostenübernahme von Bedingungen abhängig machen.

Art. 23 b) Führungsstruktur

[1] Die Rektorin oder der Rektor legt die Führungsstruktur fest. Diese regelt insbesondere Aufgaben und Zuständigkeiten von Rektorin oder Rektor, Prorektorinnen und Prorektoren, Rektoratskommission und anderen Kommissionen.

[2] Die Führungsstruktur bedarf der Genehmigung ~~des Bildungsrates~~**der zuständigen Stelle des Kantons**.

Art. 25 Wahl

[1] ~~Der Bildungsrat~~**Die zuständige Stelle des Kantons** wählt die Rektorin oder den Rektor.~~ Die Wahl bedarf der Genehmigung der Regierung.~~

[2] Die Rektorin oder der Rektor wählt die Prorektorinnen und Prorektoren. Rektoratskommission und Konvent sind vorschlagsberechtigt. ~~Die Wahl bedarf der Genehmigung des Bildungsrates.~~

[3] Die Wahl erfolgt auf eine Amtsdauer von vier Jahren. Die Amtsdauer beginnt am 1. August des Jahres, in dem die Amtsdauer ~~des Bildungsrates~~**der kantonalen Behörden** beginnt.

Art. 27 Rektorenkonferenz

[1] Die Rektorinnen und Rektoren der staatlichen Mittelschulen bilden die kantonale Rektorenkonferenz.

[2] Die Rektorenkonferenz behandelt zuhanden der zuständigen Behörden unter Wahrung der Mitwirkungsrechte der Konvente Schulangelegenheiten, die mehrere Mittelschulen betreffen. Sie dient insbesondere der Koordination unter den Schulen sowie der Vorbereitung der Lehrpläne in Zusammenarbeit mit den Fachgruppen.

[3] ~~Der Bildungsrat~~**Das zuständige Departement** erlässt durch Reglement Vorschriften über Organisation und Aufgaben.

[29] sGS ●●

Art. 28 Schulzeit

[1] Das Schuljahr umfasst zwei Semester mit zusammen wenigstens 39 Schulwochen. Es beginnt mit dem ersten Semester am 1. August. Das zweite Semester beginnt am 1. Februar.

[2] ~~Der Bildungsrat setzt den Unterrichtsbeginn im Semesters fest.~~

Art. 29 Schulferien

[1] Die Schulferien betragen gesamthaft höchstens 13 Wochen. Sie dürfen ununterbrochen nicht mehr als sechs Wochen dauern.

[2] Sie werden ~~vom Bildungsrat~~**von der Regierung** festgesetzt.

[3] Die Rektorin oder der Rektor kann während der gesamten Ausbildungsdauer höchstens acht Wochen Schulferien zu zusätzlicher Schulzeit für obligatorische besondere Unterrichtsaktivität erklären.

Art. 30 Lehrpläne
a) im Allgemeinen

[1] Die Lehrpläne bestimmen Unterrichtsfächer, Lehrziele, Lehrinhalte und Lektionenzahl der Fächer.

[2] Sie werden ~~vom Bildungsrat~~**von der Regierung** erlassen~~ und bedürfen der Genehmigung der Regierung~~.

Art. 32 wird aufgehoben.

Art. 33 Schulversuche

[1] Abweichend vom Lehrplan können an einzelnen Mittelschulen Schulversuche durchgeführt werden. Sie dürfen das Erreichen der Lehrziele nicht gefährden.

[2] ~~Der Bildungsrat~~**Das zuständige Departement** ordnet die Versuche an. Sie werden befristet, überwacht und ausgewertet.

*Art. 35 ~~Reglemente des Bildungsrates~~**Vollzugsvorschriften***

[1] ~~Reglemente des Bildungsrates ordnen~~**Die Regierung erlässt durch Verordnung die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften, insbesondere übe**r Aufnahme, Beförderung, Übertritt und Abschlussprüfung. Rektorenkonferenz und Konvente werden vor Erlass angehört.

[2] Für die Aufnahme ist die Beurteilung der Schülerin oder des Schülers durch die bisherigen Lehrpersonen zu berücksichtigen.

[3] ~~Die Vorschriften über die Aufnahme bedürfen der Genehmigung der Regierung.~~

Art. 35bis (neu) Bearbeitung von Personendaten

[1] Die Schulen bearbeiten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Erlass nötigen und geeigneten Personendaten, besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofile im Sinn des Datenschutzgesetzes vom 20. Januar 2009[30] insbesondere von:

a) Schülerinnen und Schülern der Mittelschule;
b) Eltern;
c) Lehrpersonen und Verwaltungspersonal.

[2] Sie bearbeitet insbesondere Daten betreffend:

a) schulische Leistungen;
b) Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten;
c) Disziplinarmassnahmen;
d) Gesundheit und Familienverhältnisse.

[3] Der Kanton führt zum Zweck der Schuladministration eine elektronische Datensammlung mit Daten nach Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung. Er kann Personendaten im Abrufverfahren an Dritte unter Verwendung der AHV-Versichertennummer bekanntgeben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Erlass notwendig ist.

Art. 35ter (neu) Bildungsidentität

[1] Die zuständige Stelle des Kantons kann Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeitenden der Schulen mit einer eindeutigen und unveränderlichen Bildungsidentität für die sichere Authentifizierung und den sicheren Abruf von elektronischen Dienstleistungen ausstatten.

Art. 57bis Berufsauftrag

[1] ~~Der Bildungsrat~~**Die Regierung** erlässt den Berufsauftrag.

Art. 62 b) Konferenzen

[1] Zur Behandlung besonderer Angelegenheiten einer Abteilung oder einer Klasse bilden die Lehrpersonen Abteilungs- oder Klassenkonferenzen.

[2] Sie organisieren sich selbst. ~~Vorbehalten bleiben Vorschriften des Bildungsrates.~~

Art. 70 wird aufgehoben.

Art. 72 wird aufgehoben.

[30] sGS 142.1.

Art. 77 Beschwerden

[1] Beschwerden gegen Lehrpersonen sowie Prorektorinnen und Prorektoren sind an die Rektorin oder den Rektor, Beschwerden gegen die Rektorin oder den Rektor und die Rektoratskommission an ~~den Bildungsrat~~**die zuständige Stelle des Kantons** zu richten.

Art. 78 Rekurs
a) Rektorin oder Rektor

[1] Verfügungen unterer Organe können mit Rekurs bei der Rektorin oder beim Rektor angefochten werden, soweit dieses Gesetz nicht den Weiterzug ~~an den Bildungsrat~~**an das zuständige Departement** vorsieht.

*Art. 80 c) ~~Bildungsrat~~**zuständiges Departement***

[1] Mit Rekurs beim ~~Bildungsrat~~**zuständigen Departement** können angefochten werden:
a) …
a[bis]) Verfügungen und Entscheide der Rektorin oder des Rektors;
b) Verfügungen der Rektoratskommission;
c) Verfügungen über Aufnahme, Zeugnisnoten, Beförderung, Übertritt und Abschluss;
d) …

Art. 81 Anerkennung von Abschlusszeugnissen

[1] Der Staat kann Abschlusszeugnisse nichtstaatlicher Mittelschulen anerkennen, wenn:
a) die Schule im Kanton St.Gallen geführt wird;
b) Ausbildung und Abschluss jenen der staatlichen Mittelschulen gleichwertig sind;
c) die kantonale Anerkennung Voraussetzung der eidgenössischen Anerkennung ist.

[2] Über die Anerkennung beschliesst ~~der Bildungsrat~~**das zuständige Departement** auf Gesuch des Schulträgers.

3. Der Erlass «Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung vom 23. September 2007»[31] wird wie folgt geändert:

Art. 5 Typen

[1] Der Kanton bietet zur gezielten Vorbereitung auf eine berufliche Grundbildung[32] im Anschluss an die Volksschule an:
a) das allgemeine Berufsvorbereitungsjahr und den Vorkurs für Gestaltung;
b) die Vorlehre;
c) den Integrationskurs. ~~Vorbehalten bleibt der Integrationskurs für fremdsprachige Jugendliche nach der Gesetzgebung über die Volksschule.~~[33]

31 sGS 231.1.
32 Vgl. Art. 12 BBG.
33 ~~sGS 213.1.~~

Art. 14bis (neu) Bearbeitung von Personendaten

[1] Die Schulen bearbeiten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Erlass nötigen und geeigneten Personendaten, besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofile im Sinn des Datenschutzgesetzes vom 20. Januar 2009[34] insbesondere von:

a) Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule oder des Berufsbildungsangebots;
b) Eltern;
c) Lehrpersonen und Verwaltungspersonal.

[2] Sie bearbeitet insbesondere Daten betreffend:

a) schulische Leistungen;
b) Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten;
c) Disziplinarmassnahmen;
d) Gesundheit und Familienverhältnisse.

[3] Der Kanton führt zum Zweck der Schuladministration eine elektronische Datensammlung mit Daten nach Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung. Er kann Personendaten im Abrufverfahren an Dritte unter Verwendung der AHV-Versichertennummer bekanntgeben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Erlass notwendig ist.

Art. 14ter (neu) Bildungsidentität

[1] Die zuständige Stelle des Kantons kann Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeitenden der Schulen mit einer eindeutigen und unveränderlichen Bildungsidentität für die sichere Authentifizierung und den sicheren Abruf von elektronischen Dienstleistungen ausstatten.

4. Der Erlass «Bibliotheksgesetz vom 30. April 2013»[35] wird wie folgt geändert:

Art. 4 b) Zuständigkeit

[1] Kanton und Gemeinden stellen im Verbund die bibliothekarische Grundversorgung der Bevölkerung sicher. Die Gemeinden tragen die Hauptverantwortung. Sie entscheiden frei über Umfang, Ausgestaltung sowie Art und Weise der Aufgabenerfüllung.

[2] Die Träger der Volks-, Mittel- und Berufsfachschulen stellen die bibliothekarische Grundversorgung ihrer Schülerinnen und Schüler sicher.[36]

[3] Die Aufgabe kann selbständig oder gemeinsam mit anderen Trägern erfüllt werden.

---

34 **sGS 142.1.**

35 sGS 276.1.

36 Art. ~~25~~**13** des Volksschulgesetzes, sGS 213.1; Art. 4 des Mittelschulgesetzes, sGS 215.1; Art. 9 des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung, sGS 231.1.

5. Der Erlass «Gesetz über die St.Galler Pensionskasse vom 9. Juni 2013»[37] wird wie folgt geändert:

Art. 2 Angeschlossene Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

[1] Der St.Galler Pensionskasse sind angeschlossen:
a) der Kanton als Arbeitgeber des Staatspersonals[38];
b) selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten[39] und öffentlich-rechtliche Stiftungen des Kantons als Arbeitgeberinnen ihres Personals, wenn sie die berufliche Vorsorge nicht anders regeln;
c) die Träger der öffentlichen Volksschule[40] als Arbeitgeber ihres Personals, wenn sie die berufliche Vorsorge nicht anders regeln;
d) mit Anschlussvereinbarung:
   1. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit Sitz im Kanton St.Gallen, wenn sie überwiegend Aufgaben von öffentlichem Interesse erfüllen, insbesondere die Gemeinden;
   2. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit Sitz ausserhalb des Kantons St.Gallen, wenn sie ausschliesslich Aufgaben von öffentlichem Interesse erfüllen, wovon auch von öffentlichem Interesse für den Kanton**.**

6. Der Erlass «Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 1965»[41] wird wie folgt geändert:

Art. 43bis e) Departement

[1] Sofern nicht der Weiterzug an die Verwaltungsrekurskommission, an das Versicherungsgericht oder an die Regierung offensteht, können mit Rekurs beim zuständigen Departement angefochten werden:
a) Verfügungen und Entscheide der obersten Verwaltungsbehörde einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt, ausgenommen des Verwaltungsrates der Gebäudeversicherung und des Kooperationsgremiums der E-Government St.Gallen (eGovSG);
b) Verfügungen und Entscheide der Verwaltungsbehörden des Staates, ausgenommen ~~des Bildungsrates,~~ des Universitätsrates, des Rates der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und des Gesundheitsrates.

[2] Der Vorsteher des zuständigen Departementes:
a) kann für die Bearbeitung von Rekursverfahren allgemeine oder einzelfallbezogene Weisungen erteilen;
b) beurteilt die Rekursgründe nach Art. 46 dieses Gesetzes;
c) kann an Verhandlungen oder Beweiserhebungen teilnehmen, wenn:
   1. eine Praxisänderung in Betracht gezogen wird;
   2. sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
   3. Fälle von grosser Tragweite zu entscheiden sind, welche erhebliche Auswirkungen auf öffentliche oder private Interessen haben;
d) nimmt im Beschwerdeverfahren Stellung.

---

37 sGS 864.1.
38 Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 des Personalgesetzes, sGS 143.1.
39 Art. 2 Abs. 2 Ziff. 1 des Personalgesetzes, sGS 143.1.
40 Art. ~~4 Abs. 1~~**13** des Volksschulgesetzes, sGS 213.1.
41 sGS 951.1.

[3] Die Regierung erlässt durch Verordnung Vorschriften für die einheitliche Bearbeitung von Rekursverfahren, namentlich zur Einforderung und Höhe von Kostenvorschüssen, zur Höhe von Entscheidgebühren, zur Zusprache und Höhe von ausseramtlichen Entschädigungen, zu Fristen, verfahrensleitenden Anordnungen, Führung von Fallstatistiken sowie zur einheitlichen Anwendung der Vorschriften über den Ausstand nach Art. 7 dieses Gesetzes.

Art. 59bis b) gegen Verwaltungsbehörden

[1] Sofern kein ordentliches Rechtsmittel an eine Verwaltungsbehörde oder eine verwaltungsunabhängige Kommission des Bundes oder an das Bundesverwaltungsgericht offensteht, beurteilt das Verwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide der Regierung, der Departemente, der Rekursstellen Volksschule~~, des Bildungsrates~~, des Universitätsrates und der Rekurskommission der Universität St.Gallen, des Rates der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, der Organe der Ost – Ostschweizer Fachhochschule, des Verwaltungsrates der Gebäudeversicherung, des Kooperationsgremiums der E-Government St.Gallen (eGovSG) und des Gesundheitsrates sowie der obersten Behörden der als öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannten Religionsgemeinschaften.

[…][42]

III.

Der Erlass «Volksschulgesetz vom 13. Januar 1983»[43] wird aufgehoben.

IV.

1. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.

2. Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum.[44]

42 Abs. 2 und 3 nicht dargestellt.
43 sGS 213.1.
44 Art. 5 RIG, sGS 125.1.